

국어 영역

[1~4] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

여러 구성원이 모여 단일한 판단을 도출하는 합의체는 서로 독립된 안전을 각각 다루는 경우보다, 논리적으로 결부된 여러 명제에 대해 동시에 판단을 내려야 하는 상황을 자주 겪는다. 한 명제가 참일 때 다른 명제가 참이 되는 관계가 성립한다면, 전자를 전제 명제, 후자를 결론 명제라 부르고 이들의 관계를 연결 구조라 칭하자. 예컨대 손해 배상 소송에서 ‘피고에게 주의 의무가 부여되어 있었다’와 ‘피고가 해당 의무를 위반하였다’가 모두 참으로 판단되면 ‘피고는 손해를 배상할 책임을 진다’ 역시 참이 되는데, 이때 앞의 두 명제가 전제 명제이고 뒤의 명제가 결론 명제이다. 전제 명제들을 모두 참으로 인정하면서도 결론 명제를 거짓으로 판단하지 않는 태도, 곧 자신의 판단이 연결 구조를 위배하지 않는 성질을 개인 일관성이라 한다. 합의체를 구성하는 개개인이 모두 개인 일관성을 유지하고 있다고 가정해도 무방하다.

갑, 을, 병으로 구성된 합의체가 앞선 재판을 담당했다고 가정하자. 갑은 주의 의무의 존재와 그 위반 사실을 모두 인정하여 배상 책임을 긍정한다. 을은 주의 의무는 존재했으나 위반은 없었다고 판단하고, 병은 위반 행위는 있었으나 애초에 주의 의무가 존재하지 않았다고 판단한다. 을과 병은 전제 명제 중 하나를 거짓으로 보기에 배상 책임을 부정한다. 이들 셋 모두 연결 구조를 훼손하지 않았다. 하지만 전제 명제들을 각각 표결에 부치면, 주의 의무의 존재 여부는 갑과 을의 찬성으로, 의무 위반의 존재 여부는 갑과 병의 찬성으로 각각 과반의 찬성을 얻는다. 반면 결론 명제를 표결에 부치면 찬성하는 사람은 갑뿐이다.

전제 명제들이 집단 차원에서 모두 참으로 승인되었음에도 불구하고 결론 명제는 집단 차원에서 거짓으로 판정되는 이러한 현상을 취합의 비일관성이라 부른다. 이는 다수결 방식이 명제별로 찬성한 표의 수만을 집계할 뿐, 누가 어떤 근거로 찬성했는지는 고려하지 못하기 때문에 발생한다. 명제마다 다수를 형성하는 구성원들의 조합은 얼마든지 상이할 수 있으며, 상이해지는 순간 각 명제의 다수는 서로 다른 구성원들의 집합이 된다. 개인 단위에서는 준수되던 논리적 합의 관계가 집단 단위에서는 유지되지 않는 것이다. 다시 말해 다수결은 참과 거짓 간의 합의 관계를 계승하지 못한다. 이는 특정 구성원이 사실을 오인했거나 추론 과정에서 오류를 범했기 때문이 아니라, 다수결과 논리적 일관성이 동시에 성립할 수 없다는 본질적 한계에서 비롯된 구조적 결과이다.

이에 대응하는 방안은 무엇을 표결의 대상으로 삼을 것인가에 따라 두 가지로 나뉜다. ㉠쟁점별 표결은 전제 명제들만을 개별적으로 표결에 부치고, 그 결과에 연결 구조를 적용하여 결론을 도출하는 방식이다. 앞선 사례에 이 방식을 적용하면 배상 책임이 인정된다. 이때 집단의 결론은 집단이 참으로 승인한 전제에서 도출된 것이므로 집단 일관성이 보장된다. 하지만 결론 명제에 반대한 다수의 의사는 결론에 반영되지 않는다. ㉡결론별 표결은 결론 명제만을 표결에

부치고 전제 명제들에 대한 판단은 각 구성원의 재량에 맡기는 방식이다. 이 방식을 따르면 배상 책임은 부정된다. 다수의 의사는 존중되지만, 집단이 제시하는 근거가 결론과 충돌하거나 아예 존재하지 않기 때문에, 그 판단은 향후 유사 사건을 규율할 선례로서의 기능을 수행하기 어렵다.

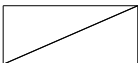
어느 방식도 완벽할 수 없는 이유는, 애당초 집단 일관성과 다수 의사가 동시에 충족될 수 없기 때문이다. 두 방식은 집단 일관성과 다수 의사 중 하나를 보존하기 위해 다른 하나를 포기하는 교환일 뿐, 취합의 비일관성 그 자체를 제거하지는 못한다. 따라서 어느 방식을 선택할지는 해당 합의체가 어떤 성격의 기구인가에 달려 있다. 판단의 근거를 명확히 제시하여 향후 판단까지 구속해야 하는 기구라면 쟁점별 표결이 적합하고, 근거를 명시할 의무 없이 가부만을 결정하면 되는 기구라면 결론별 표결이 적합하다.

1. 밑글에서 알 수 있는 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 명제별로 찬성한 표의 수만을 집계하는 표결 방식은, 구성원 각자가 어떤 근거로 찬성했는지를 고려하지 못한다.
- ② 쟁점별 표결에서 결론 명제는 표결의 대상이 아니라, 전제 명제들의 표결 결과에 연결 구조를 적용하여 도출된다.
- ③ 구성원들이 모두 연결 구조를 위배하지 않더라도, 결론 명제에 대한 각자의 판단은 서로 다를 수 있다.
- ④ 결론별 표결로 도출된 판단은, 그 판단을 뒷받침하는 집단 차원의 근거를 구비하지 못할 수 있다.
- ⑤ 구성원 누구도 사실을 오인하거나 추론 과정에서 오류를 범하지 않았다면, 전제 명제들을 참으로 보는 다수와 결론 명제를 참으로 보는 다수는 일치할 것이다.

2. 취합의 비일관성에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 명제별로 찬성한 표의 수만을 집계하는 표결 방식에서는, 명제마다 다수를 형성하는 구성원들의 조합이 상이할 수 있기 때문에 발생한다.
- ② 구성원 모두가 자신의 판단에서 논리적 합의 관계를 위배하지 않고 있는 상황에서도 발생할 수 있다.
- ③ 전제 명제들이 집단 차원에서 모두 참으로 승인되었음에도 결론 명제는 거짓으로 판정되는 현상이 이에 해당한다.
- ④ 결론 명제에 대한 판단이 전제 명제에 대한 판단에서 도출되지 않는 구성원이 존재할 때 비로소 발생한다.
- ⑤ 전제 명제와 결론 명제 사이의 논리적 관계를 구성원 전원이 공통으로 인정하고 있더라도 해소되지 않는다.



3. ㉠과 ㉡에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 전제 명제와 결론 명제를 순차적으로 모두 표결에 부치지만, ㉡은 결론 명제만을 표결에 부친다.
- ② ㉠에 따르면 결론 명제에 반대하는 구성원이 다수일 때에도 그 결론 명제가 참으로 인정될 수 있다.
- ③ ㉡에 따라 도출된 판단은 다수의 의사에 위배되지 않지만, 향후 유사 사건을 규율할 선례로서의 기능을 수행하기 어렵다.
- ④ ㉠은 집단 일관성을 보장하는 대신 다수의 의사를 포기하고, ㉡은 다수의 의사를 존중하는 대신 집단 일관성을 확보하지 못한다.
- ⑤ ㉠과 ㉡ 중 어느 것을 선택할지는 해당 합의체가 판단의 근거를 명확히 제시해야 하는 기구인지 여부에 따라 결정된다.

4. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은? [3점]

————— <보기> —————

다섯 명의 위원으로 이루어진 ○○ 위원회는 모든 명제를 다수결로 정한다. 이 위원회는 ‘제품에 결함이 있었다(p)’, ‘사용법 안내가 잘못되었다(q)’, ‘회사는 피해자에게 배상해야 한다(r)’를 판단하는데, p와 q 가운데 적어도 하나가 참이면 r가 참이 되는 것으로 위원 전원이 인정하고 있다. 다섯 위원의 판단은 다음과 같다.

위원	p	q	r
A	참	거짓	참
B	참	거짓	참
C	거짓	참	참
D	거짓	참	참
E	거짓	거짓	거짓

- ① 결론 명제에 반대한 위원이 한 명뿐인데도 두 전제 명제가 모두 부결된 것은, 일부 위원이 개인 일관성을 유지하지 못한 데서 기인한 것이겠군.
- ② 쟁점별 표결을 채택하면 두 전제 명제가 모두 부결되어 배상 책임이 부정되지만, 결론별 표결을 채택하면 배상 책임이 인정되겠군.
- ③ 쟁점별 표결은 결론 명제에 대한 다수의 판단을 그대로 반영하는 방식이므로, 이 위원회에서도 배상 책임이 인정된다는 결론이 도출되겠군.
- ④ 결론별 표결을 채택하면 집단이 참으로 승인한 전제에서 결론이 도출되게 되므로, 이 위원회는 집단 일관성을 보장하겠군.
- ⑤ 위원 E가 개인 일관성을 유지하면서 p를 참으로 판단하는 것으로 수정하더라도, 두 표결 방식이 도출하는 결과는 여전히 상이하겠군.

